



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD
RAMADHANI AIS DANI Bin M. ROPA MUSTAFA**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 18 Maret
1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Donorejo,
RT. 019, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan,
Kota Jambi, Prov. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan 17 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan 17 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Dania Yesiani, S.H.,M.H., Yeprian Saputra S.H dan Yasril Mahendra Fradiansyah S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Lrg. Anda, RT. 25, NO. 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 510/Pid.B/2024/PN.Jmb, tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 510/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 510/Pid.B/2024/PN Jmb, tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Rama Bin M. Ropa Mustafa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Rama Bin M. Ropa Mustafa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai lap warna merah bermotip kembang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat bersarung busa warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



- 1 (satu) helai celana korban warna hitam;
- 1 (satu) helai baju korban warna hitam;
- 1 (satu) gulung terpal warna biru;
- 5 (lima) lembar karung plastik warna putih;
- 2 (dua) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Rian Virginia sesuai pasal 338 KUHP dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Rama Bin M. Ropa Mustafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani Bin M. Ropa Mustafa terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHP;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang meringankan bagi Terdakwa;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK: PDM-235/JBI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani Bin M. Ropa Mustafa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 13.30 atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya bulan - bulan dalam tahun 2024 bertempat Perum Alamanda Asri II yang beralamat RT. 039, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan korban Rian Virginia di lorong merpati yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan korban Rian Virginia, dan Terdakwa mengajak Terdakwa kerumah orang tua korban Rian Virginia yang beralamat Serai Serumpun, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo lalu pada sore hari nya korban Rian Virginia meminta Terdakwa untuk menjual motor milik nya dengan mengatakan “ado dak tempat orang mau beli motor” lalu Terdakwa jawab “ado” lalu korban Rian Virginia memberikan kunci sepeda motor milik korban Rian Virginia dan STNK kemudian Terdakwa menjual motor milik korban Rian Virginia di lorong jahit Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah motor terjual Terdakwa langsung menuju ke rumah Rahmat untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan lalu setelah itu Terdakwa kerumah orang tua korban Rian Virginia kembali setelah sampai dirumah korban Rian Virginia, Terdakwa langsung menanyakan ke korban Rian Virginia “duit ni kayak mano” lalu di jawab oleh korban Rian Virginia “pegang la dulu” lalu Terdakwa bersama korban Rian Virginia langsung tidur selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor mertua Terdakwa lalu pada siang hari nya sekira pukul 13.00 Terdakwa datang lagi kerumah korban Rian Virginia menggunakan kendaraan Maxim lalu sesampai nya Terdakwa di rumah korban Rian Virginia Terdakwa duduk dan ngobrol bersama korban Rian Virginia kemudian pada sore hari nya korban Rian Virginia memesan narkoba jenis sabu lalu setelah pesanan datang Terdakwa memakai narkoba jenis sabu kemudian setelah Terdakwa selesai memakai sabu tersebut Terdakwa duduk dan main Hp pada malam hari nya korban Rian Virginia memesan lagi satu paket narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa tidak tahu dengan siapa lalu korban Rian Virginia memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah pesan narkoba datang Terdakwa berdua dengan korban Rian Virginia memakai sabu - sabu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya pada pagi hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 05.30 WIB Terdakwa dan korban Rian Virginia mulai cek cok mulut yang mana korban Rian Virginia mengatakan "cubo la kau cari pinjaman biak kito main lagi" lalu Terdakwa jawab "kalu untuk sekarang aku dak ado" lalu korban Rian Virginia mengatakan kepada Terdakwa "cubo la kau cari aku lah habis banyak jugo masak kau dak do usaha" lalu Terdakwa jawab "kan kau yang mau jual motor samo yang ngajak aku tiduk dirumah kau" lalu di jawab korban Rian Virginia "kan kau cubo usaha dulu cari pinjaman masak iyo dak biso parah nian" lalu Terdakwa katakan "agek la aku pikir - pikir dulu nak pinjam kemano" lalu ketika Terdakwa baring - baring bersama korban Rian Virginia, korban Rian Virginia mengatakan lagi kepada Terdakwa "kayak mano sudah ado dak" lalu Terdakwa jawab "belum ado sabar la dulu" lalu setelah itu Terdakwa kearah dapur rumah korban Rian Virginia untuk mengambil minum lalu pada saat Terdakwa mengambil minum Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam berupa parang lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pingang belakang pungung Terdakwa dengan di tutupi baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban Rian Virginia pergi dari rumah korban Rian Virginia ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan Maxim yang di pesan oleh korban Rian Virginia lalu sesampai nya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah dan korban Rian Virginia masuk kedalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu rumah setelah Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa langsung mencabut senjata yang Terdakwa bawa dari rumah korban Rian Virginia dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri Terdakwa memegang sarung senjata yang Terdakwa bawa lalu dengan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengayunkan senjata tersebut ke leher korban Rian Virginia sebanyak dua kali lalu korban Rian Virginia membalikan badan dan menyerang Terdakwa sehingga senjata yang Terdakwa pegang terjatuh lalu Terdakwa terbaring dan korban Rian Virginia mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban Rian Virginia kemudian Terdakwa menyerang korban Rian Virginia dengan kedua tangan Terdakwa dengan cara meninju badan korban Rian Virginia dan meninju muka korban Rian Virginia lalu korban Rian Virginia terlemas dan korban Rian Virginia terbaring di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan mengambil senjata yang terjatuh tadi lalu Terdakwa menusuk korban Rian Virginia di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali lalu korban Rian Virginia membalikan badan kekiri lalu Terdakwa menusuk pungung korban Rian Virginia sebelah kanan sebanyak dua

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa pegang sehingga membuat korban Rian meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rian Virginia meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/10/VIII/2024/Rumkit tanggal 4 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Satria Perwira, Msi, SP FM yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:

Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi sehingga perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani Bin M. Ropa Mustafa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 13.30 atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak - tidaknya bulan - bulan dalam tahun 2024 bertempat Perum Alamanda Asri II yang beralamat RT. 039, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi atau setidak-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja merampas nyawa orang lain lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan korban Rian Virginia di lorong merpati yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan korban Rian Virginia, dan Terdakwa mengajak Terdakwa kerumah orang tua korban Rian Virginiayang beralamat Serai Serumpun, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo lalu pada sore hari nya korban Rian Virginia meminta Terdakwa untuk menjual motor milik nya dengan mengatakan "ado dak tempat orang mau beli motor" lalu Terdakwa jawab "ado" lalu korban Rian Virginia memberikan kunci sepeda motor milik korban Rian Virginia dan STNK kemudian Terdakwa menjual motor milik korban Rian Virginia di Lorong Jahit Terdakwa menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah motor terjual Terdakwa langsung menuju ke rumah Rahmat untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan lalu setelah itu Terdakwa kerumah orang tua korban Rian Virginia kembali setelah sampai dirumah korban Rian Virginia, Terdakwa langsung menanyakan ke korban Rian Virginia "duit ni kayak mano"

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu di jawab oleh korban Rian Virginia “pegang la dulu” lalu Terdakwa bersama korban Rian Virginia langsung tidur selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor mertua Terdakwa lalu pada siang hari nya sekira pukul 13.00 Terdakwa datang lagi kerumah korban Rian Virginia menggunakan kendaraan Maxim lalu sesampai nya Terdakwa di rumah korban Rian Virginia Terdakwa duduk dan ngobrol bersama korban Rian Virginia kemudian pada sore hari nya korban Rian Virginia memesan narkoba jenis sabu lalu setelah pesanan datang Terdakwa memakai narkoba jenis sabu kemudian setelah Terdakwa selesai memakai sabu tersebut Terdakwa duduk dan main Hp pada malam hari nya korban Rian Virginia memesan lagi satu paket narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa tidak tahu dengan siapa lalu korban Rian Virginia memesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah pesan narkoba datang Terdakwa berdua dengan korban Rian Virginia memakai sabu - sabu tersebut selanjutnya pada pagi hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 05.30 WIB Terdakwa dan korban Rian Virginia mulai cek cok mulut yang mana korban Rian Virginia mengatakan “cubo la kau cari pinjaman biak kito main lagi” lalu Terdakwa jawab “kalu untuk sekarang aku dak ado” lalu korban Rian Virginia mengatakan kepada Terdakwa “cubo la kau cari aku lah habis banyak jugo masak kau dak do usaha” lalu Terdakwa jawab “kan kau yang mau jual motor samo yang ngajak aku tiduk dirumah kau” lalu di jawab korban Rian Virginia “kan kau cubo usaha dulu cari pinjaman masak iyo dak biso parah nian” lalu Terdakwa katakan “agek la aku pikir - pikir dulu nak pinjam kemano” lalu ketika Terdakwa baring - baring bersama korban Rian Virginia, korban Rian Virginia mengatakan lagi kepada Terdakwa “kayak mano sudah ado dak” lalu Terdakwa jawab “belum ado sabar la dulu” lalu setelah itu Terdakwa kearah dapur rumah korban Rian Virginia untuk mengambil minum lalu pada saat Terdakwa mengambil minum Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam berupa parang lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pingang belakang punggung Terdakwa dengan di tutupi baju Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban Rian Virginia pergi dari rumah korban Rian Virginia ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan Maxim yang di pesan oleh korban Rian Virginia lalu sesampai nya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah dan korban Rian Virginia masuk kedalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu rumah setelah Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa langsung mencabut senjata yang Terdakwa bawa dari rumah korban Rian

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virginia dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri Terdakwa memegang sarung senjata yang Terdakwa bawa lalu dengan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengayunkan senjata tersebut ke leher korban Rian Virginia sebanyak dua kali lalu korban Rian Virginia membalikan badan dan menyerang Terdakwa sehingga senjata yang Terdakwa pegang terjatuh lalu Terdakwa terbaring dan korban Rian Virginia mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban Rian Virginia kemudian Terdakwa menyerang korban Rian Virginia dengan kedua tangan Terdakwa dengan cara meninju badan korban Rian Virginia dan meninju muka korban Rian Virginia lalu korban Rian Virginia terlemas dan korban Rian Virginia terbaring di sebelah Terdakwa kemudian Terdakwa duduk dan mengambil senjata yang terjatuh tadi lalu Terdakwa menusuk korban Rian Virginia di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali lalu korban Rian Virginia membalikan badan ke kiri lalu Terdakwa menusuk punggung korban Rian Virginia sebelah kanan sebanyak dua kali dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa pegang sehingga membuat korban Rian meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rian Virginia meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/10/VIII/2024/Rumkit tanggal 4 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Satria Perwira, Msi, SP FM yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:

Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi sehingga perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Retno Ariyani Binti Sumarjo (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui suami Saksi yang bernama Rian Virginia menjadi korban pembunuhan adalah pada hari Minggu tanggal 4

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2024 pukul 14.00 WIB ketika ada anggota kepolisian datang ke rumah Saksi menanyakan identitas dan ciri-ciri korban kepada Saksi;

- Bahwa saat anggota kepolisian menanyakan identitas dan ciri-ciri fisik suami Saksi, Saksi menyebutkan "ada bekas operasi di bagian perut lurus bawah dada sampai dengan bawah pusat";

- Bahwa setelah itu Saksi panik dan meminta penjelasan dari pihak Polsek Sei Gelam dan kemudian dijelaskan bahwa pihak Polsek didatangi oleh warga karena telah ditemukan mayat di pinggir jalan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi diajak oleh pihak Polsek Sei Gelam ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk melihat Korban di ruang mayat dan setelah Saksi melihat mayat tersebut ternyata benar jenazah tersebut adalah suami Saksi;

- Bahwa setelah itu pihak Rumah Sakit melakukan autopsi dan kemudian jenazah dimandikan dan dikafankan di rumah sakit lalu jenazah dimakamkan di TPU Teratai Pasir Putih;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB Polsek Sei Gelam menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa pelaku telah ditangkap dan meminta agar diangkat video call nya untuk ditunjukkan pelakunya dan dari video call tersebut Saksi melihat pelakunya adalah Terdakwa Rama yang merupakan teman dekat korban dari kecil;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi membuat laporan di Polsek Jambi Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;

- Bahwa korban sudah kenal dengan Terdakwa karena orang tua korban dan orang tua Terdakwa sama-sama anggota TNI di Batalyon 142 Jambi;

- Bahwa saat itu Saksi dijelaskan oleh anggota Polsek Sei Gelam bahwa korban ditusuk dari belakang dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa akibat kejadian pembunuhan tersebut Saksi kehilangan seorang suami dan seorang bapak dari kedua anak Saksi yang sehari-hari menafkahi mereka;

- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan korban melalui telpon Whatsapp pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB yang mana pada saat itu korban sedang mengisi minyak motor di POM bensin;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rahmat Hidayat Bin Ali Ambran, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hanya teman korban yang mana Saksi kenal korban sudah dua tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan Saksi kenal korban dari keponakan Saksi bernama Leo;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Korban di alamat 16 Kota Baru Jambi yang mana pada saat itu korban sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Korban dan Terdakwa, Korban sedang mengambil buah kates dan buah pisang, sedangkan Terdakwa bermain handphone di rumah Korban;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi meminta izin kepada Korban dan Terdakwa untuk menjemput anak pulang sekolah lalu kurang lebih dua puluh menit kemudian Saksi kembali lagi ke rumah orang tua Korban dan pada saat itu Korban dan Terdakwa masih duduk di dalam rumah, lalu saat adzan magrib Saksi meminta izin kepada Terdakwa dan Korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Bobi yang mana saat itu Bobi berkata "Rian sudah meninggal bang" lalu Saksi berkata kepada Bobi "yang benar Bob, Rian meninggal dari mano kau tahu" dan dijawab Bobi "dari mak saya bang tadi tu ado polisi datang diperlihatkan kepada mak saya foto Rian lalu mak saya mengatakan bahwa benar itu adalah Rian" lalu Saksi berkata kepada Bobi "meninggal dimano" dan dijawab "di Sungai Gelam bang, abang sudah tahu dak di IG ado tu foto Rian tu yang dibuang" lalu Saksi mengatakan "iyo lah kalau gitu dimano mayat tu sekarang" lalu dijawab "di rumah sakit bang di autopsi di rumah sakit polisi" lalu Saksi berkata kepada Bobi "kasih tahu aku gek Bob kalau jenazahnya sudah di rumah" dan dijawab oleh Bobi "oke bang";
- Bahwa selepas magrib Saksi menghubungi Bobi "dimano bob" lalu dijawab Bobi "di rumah bang" Saksi mengatakan "mayat sudah sampe yo?" dan dijawab "belum bang mayat Rian dak jadi bang di bawak ke

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah langsung dikubur bang jam 10 malam nanti” dan pada saat Saksi ke rumah Korban, Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat pos kamling Saksi bertanya “Ma ngapo Rian meninggal terakhir kan Rian samo kau” dan dijawab oleh Terdakwa “dak lamo ayah balik kami balik” lalu Saksi diajak Terdakwa ke kuburan Korban di Pasir Putih dan setelah selesai penguburan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa ciri-ciri Korban yaitu berbadan gempal berkulit hitam rambut lurus cepak tinggi kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) cm yang mana pada bagian perut ada bekas jahitan operasi;

- Bahwa pada saat Saksi dijemput oleh anggota polisi, Saksi diberitahu bahwa pelaku pembunuhan Korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mulyadi Bin Kardimin, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam mobil milik Saksi dan dikembalikan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WIB dengan ditemani oleh saksi Amuk;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam mobil Granmax Pick Up milik Saksi, Terdakwa mengatakan untuk membuang sampah yang ada di rumahnya sehingga Saksi meminjamkannya lalu beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa mobil Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk membuang mayat seseorang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar setahun yang lalu;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Amuk sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mayat (korban) dibuang oleh Terdakwa di daerah Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa kendaraan milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membuang mayat (Korban) yaitu Daihatsu Granmax Pick Up tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nopol BH 8496 HJ, No Rangka: MHKP3BAIJJ001794, No Mesin: DC93555 an. Musa;

- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 12 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Amuk Bin M. Ridwan (Alm), keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar setahun yang lalu pada saat Terdakwa masih bekerja di tempat agen kerupuk di dekat rumah Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB pada saat Saksi berada di lapangan voli dekat rumah Terdakwa, Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk membuang sampah namun ternyata yang dibuang adalah mayat korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sore hari Saksi sedang bermain bola voli di Lorong Simpati, RT. 26 dan pada saat istirahat, Saksi melihat Terdakwa meminta kepada teman yang lain untuk membantunya membuang sampah di depan rumah bapak Terdakwa namun tidak ada yang mau kemudian Terdakwa duduk di sebelah Saksi dan bertanya "mau dak buang sampah di depan rumah bapak aku?" lalu Saksi menjawab "iyo, aku mau" lalu Terdakwa pergi ke rumah Lek Mul (pemilik mobil pick up) meminjam mobil pick up;

- Bahwa setelah meminjam mobil, Terdakwa memarkirkan mobil di halaman depan samping rumah orang tuanya, lalu masuk ke dalam rumah dan membuka pintu samping rumah, kemudian Saksi memuat sampah ke dalam mobil;

- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi mencium bau menyengat seperti bau mayat, lalu Terdakwa membuka penutup lemari kemudian Saksi kaget melihat mayat di dalam karung, Saksi bilang "ini mayat nih" dijawab Terdakwa "iyo bang ini mayat, cepatlh jangan sampai ketahuan warga sekitar dan jangan sampai ketahuan kawan bapak aku" kemudian Saksi membantu Terdakwa mengeluarkan mayat dari dalam lemari;

- Bahwa saat itu Saksi berkata "aku dak mau bang terlibat masalah ini" lalu dijawab Terdakwa "gampanglah bang, ini urusan bapak aku, bapak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku yang bunuh kawannya ni karena masalah hutang” lalu Saksi berkata “kalau masalah urusan bapak kau yo bapak kaulah, aku dak mau ikut campur masalah bapak kau” dan dijawab Terdakwa “iyo bang, abang dak bakal terlibat lah, ini tanggung jawab bapak aku” mendengar jawaban Terdakwa Saksi pun mau mengangkat mayat dalam karung yang mana Saksi mengangkat bagian kaki dan Terdakwa mengangkat bagian atas;

- Bahwa setelah menaikkan mayat ke atas mobil, Terdakwa memindahkan mobil ke samping pagar rumah, lalu kembali lagi ke rumah membersihkan darah yang berceceran dan Saksi membantu dengan memberi penerangan lampu HP dan setelah itu Saksi dan Terdakwa naik ke atas mobil dan mobil disetir oleh Terdakwa;

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa sempat mutar-mutar bingung mau membuang mayat dimana dan Terdakwa sempat bertanya “mau dibuang kemano ni kak?” Saksi menjawab “terserahlah” lalu Terdakwa membawa mobil masuk ke dalam Simpang Ahok sekitar setengah jam yang mana tempat tersebut sangat gelap dan jauh dari rumah warga lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “bagusnyo disinilah buangnyo bang, tapi abang tengok-tengok situasi” kemudian Saksi dan Terdakwa menurunkan mayat dari atas mobil dan mayat tersebut di buang ke dalam got/parit lalu di tutup dengan terpal;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa mencuci bak mobil bagian belakang untuk menghilangkan bau dan setelah itu Saksi dan Terdakwa mengembalikan mobil ke rumah Lek Mul, lalu Saksi pulang dan Terdakwa menyusul ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi membeli sabu di daerah Tangkit lalu Saksi meminjam sepeda motor milik teman Saksi dan Saksi dengan dibonceng oleh Terdakwa ke daerah Tangkit untuk membeli sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi mengantar Terdakwa sampai di simpang rumahnya dan Saksi pulang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/10/VIII/2024/Rumkit tanggal 4 Agustus 2024 yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh dr. Satria Perwira, Msi, SP FM yang dalam kesimpulannya menerangkan: Sebab kematian akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi sehingga perdarahan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perum Alamanda Asri II RT. 039, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban atau membunuh korban Rian Virginia;
- Bahwa korban merupakan teman Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.00 WIB awalnya Terdakwa bertemu dengan Korban di Lorong Merpati yang mana saat itu Korban sedang bersama dengan saksi Rahmat;
- Bahwa setelah bercerita dengan Korban, Korban mengajak Terdakwa ke rumah orang tuanya di Serai Serumpun, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi lalu pada sore harinya Korban meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor miliknya dengan berkata “ado dak tempat orang mau beli motor” lalu Terdakwa menjawab “ado” kemudian Korban memberikan kunci sepeda motornya dan STNK;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjual motor milik Korban di Lorong Jahit dengan harga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah motor korban terjual, Terdakwa menuju ke rumah saksi Rahmat untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang dititipkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Korban dan ketika bertemu dengan korban, Terdakwa bertanya kepada Korban “duit ni kayak mano” dan dijawab oleh Korban “pegang la dulu” dan setelah itu Terdakwa bersama Korban langsung tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor mertua Terdakwa dan pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Korban menggunakan kendaraan Maxim dan sesampainya di rumah Korban, Terdakwa duduk dan mengobrol dengan Korban lalu pada sore harinya Korban memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmat lalu setelah pesanan datang, Terdakwa dan korban menggunakan sabu tersebut bertiga;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa duduk bermain judi online di handphonenya dan ketika sesudah magrib Rahmat pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bermain judi slot di handphone milik Korban dan pada malam harinya Korban memesan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Korban memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan datang, Terdakwa dan Korban kembali memakai sabu lalu mereka melanjutkan bermain judi slot sampai subuh sampai saldo milik Korban habis;
- Bahwa pada pagi hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Korban mulai cekcok mulut yang mana saat itu Korban berkata "cubo la kau cari pinjaman biak kito main lagi" lalu Terdakwa menjawab "kalau untuk sekarang aku dak ado" lalu Korban berkata "cubo la kau cari, aku lah habis banyak jugo masak kau dak ado usaha" lalu Terdakwa menjawab "kan kau yang mau jual motor samo yang ngajak aku tiduk di rumah kau" dan korban menjawab "kan kau coba usaha dulu cari pinjaman masak iyo dak biso parah nian" lalu Terdakwa berkata "agekla aku pikir-pikir dulu nak pinjam kemandu" dan setelah itu ketika Terdakwa sedang berbaring bersama Korban, Korban berkata lagi "kayak mano sudah ado dak" lalu Terdakwa menjawab "belum ado sabarlah dulu" setelah itu Terdakwa ke dapur untuk mengambil minum;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil minum Terdakwa melihat ada sebilah senjata tajam berupa parang lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian diselipkan di pinggangnya lalu ditutup dengan baju dan setelah itu Terdakwa mengajak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan Maxim dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa langsung mencabut senjata yang telah dibawanya dari rumah orang tua Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang sarung senjata lalu mengayunkan senjata tersebut ke leher Korban sebanyak dua kali dan ketika Korban membalikan badannya lalu menyerang Terdakwa, membuat senjata tajam yang dipegangnya jatuh lalu Korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang Korban dengan kedua tangannya dengan meninju badan dan muka Korban sampai Korban lemas dan terbaring di sebelah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dan mengambil senjata yang terjatuh dan kembali menusuk Korban di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali lalu membalikan badan korban ke kiri dan kemudian menusuk punggung Korban sebelah kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membiarkan Korban terbaring dan Terdakwa membersihkan darah-darah Korban menggunakan kain lap warna biru dan setelah membersihkan diri Terdakwa kembali mengecek Korban;
- Bahwa ketika mengecek ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa mengambil karung warna hijau bekas paket dan memasukkan Korban ke dalam karung dan setelah itu Terdakwa meninggalkan korban di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Pasir Putih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa membuka pintu lalu berkata "cubo la buang buntang tikus tu sudah bau masuk ke dalam rumah" lalu Terdakwa menjawab "iyalah nanti sore saya beresin sekalian buang sampah" lalu pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan di antar oleh bapak Terdakwa;
- Bahwa ketika magrib Terdakwa datang kembali ke rumah orang tuanya dengan meminjam mobil Pick Up milik saksi Mulyadi;
- Bahwa ketika Terdakwa ingin membuat mayat korban, dan Saksi Amuk lewat di depan rumah Terdakwa dan bertanya mau kemana, Terdakwa menjawab "mau buang sampah" lalu saksi Amuk ikut dengan Terdakwa dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi Amuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan mayat Korban dari bawah meja rak TV dan saat itu saksi Amuk terkejut sambil berkata "apo ini kok bau nian" lalu Terdakwa berkata "agek la aku jelasin cepatlah bantu angkat naikin ke mobil agek keburu ado yang lihat atau ado yang balik" kemudian bertanya "ini mayat yo" lalu Terdakwa menjawab "iyo cepetlah naikin dulu" kemudian saksi Amuk membantu Terdakwa menaikan Korban ke dalam mobil grand max pick up;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menaikan korban ke atas mobil, Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah memberikan handphone Korban kepada Muk dan Terdakwa membersihkan bekas darah korban dengan dibantu saksi Amuk menghidupkan senter handphone milik Korban untuk menerangi Terdakwa ketika menyiram bekas darah Korban dengan selang air ledeng;
- Bahwa setelah bersih Terdakwa dan saksi amuk pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa menuju ke arah Kebun Bohok dan karena ketika sampai di Kebun Bohok tidak ada tempat untuk membuang mayat Korban maka Terdakwa memutar mobil menujui ke Air Hitam ke arah Sei Gelam di daerah Tangkit;
- Bahwa sesampainya di sebuah kantor yang berwarna putih, Terdakwa menghentikan kendaraannya berkata kepada saksi Amuk "turun tengok belakang sekalian buka pintu bak nyo" lalu Terdakwa turun dari mobil dan naik ke atas mobil mendorong mayat Korban dari atas bak mobil grand max dan saksi Amuk menarik karung tersebut sampai ke parit dan setelah itu saksi Amuk menutup Korban dengan terpal warna biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Amuk meninggalkan Korban dan pulang ke rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mengajak Amuk membeli sabu-sabu dan setelah selesai memakai sabu-sabu, Terdakwa mengajak Muk pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 04.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Sei Gelam di rumahnya untuk meminta keterangan dan setelah itu Terdakwa ditanya tentang masalah pembunuhan terhadap Korban Rian dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia lah yang membunuh Rian Virginia;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban karena Terdakwa kesal dengan Korban yang mendesak Terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk judi main slot dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban berupa parang yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm berwarna stainless silver bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung busa berwarna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi ruangan dalam keadaan gelap tidak ada lampu penerangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggeser tubuh Korban dari posisi awal ke bawah rak TV bekas untuk menyembunyikan agar tidak ada yang melihat Korban ketika ada orang datang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Ayu Desmalina yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun berumah tangga bersama Terdakwa;
 - Bahwa selama menjadi Suami Terdakwa mempunyai kelakuan yang baik;
 - Bahwa benar telah ada perkara pembunuhan yang dialami Terdakwa;
 - Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban belum ada perdamaian;
 - Bahwa orang tua Terdakwa dan Korban saling kenal satu sama lain;Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) helai lap warna merah bermotif kembang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat bersarung busa warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Korban warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju Korban warna hitam;
 - 1 (satu) gulung terpal warna biru;
 - 5 (lima) lembar karung plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perum Alamanda Asri II RT. 039, Kel. Lingkar Selatan, Kec.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal Merah, Kota Jambi telah menghilangkan nyawa korban Rian Virginia atau membunuh korban Rian Virginia;

- Bahwa korban merupakan teman Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Korban di Lorong Merpati yang mana saat itu Korban sedang bersama dengan Rahmat;
- Bahwa setelah bercerita dengan Korban, kemudian Korban mengajak Terdakwa ke rumah orang tuanya di Serai Serumpun, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dan pada sore harinya Korban meminta Terdakwa menjual sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor Korban di Lorong Jahit dengan harga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menuju ke rumah saksi Rahmat untuk mengambil sepeda motor milik mertua Terdakwa yang dititipkan dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Korban dan ketika bertemu dengan korban, Terdakwa bertanya kepada Korban "duit ni kayak mano" lalu dijawab oleh Korban "pegang la dulu" dan setelah itu Terdakwa bersama Korban langsung tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa mengembalikan sepeda motor mertua Terdakwa dan pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Korban menggunakan kendaraan Maxim dan sesampainya di rumah Korban, Terdakwa duduk dan mengobrol dengan Korban lalu pada sore harinya Korban memesan narkoba jenis sabu kepada Rahmat dan setelah pesanan datang, Terdakwa, korban dan saksi Rahmat bersama-sama menggunakan sabu;
- Bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa duduk bermain judi online di handphonenya dan sesudah magrib, Rahmat pulang ke rumahnya lalu Terdakwa dan Korban kembali bermain judi slot di handphone milik Korban dan pada malam harinya Korban kembali memesan sabu;
- Bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan datang, Terdakwa dan Korban kembali memakai sabu lalu kemudian melanjutkan bermain judi slot sampai subuh sampai saldo milik Korban habis;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Korban mulai cekcok mulut yang berawal ketika Korban berkata "cubo la kau cari pinjaman biak kito main lagi" lalu Terdakwa menjawab "kalau untuk sekarang aku dak ado" kemudian Korban berkata

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“cubo la kau cari, aku lah habis banyak jugo masak kau dak ado usaha” dan Terdakwa menjawab “kan kau yang mau jual motor samo yang ngajak aku tiduk di rumah kau” kemudian korban menjawab “kan kau coba usaha dulu cari pinjaman masak iyo dak biso parah nian” dan Terdakwa berkata “agekla aku pikir-pikir dulu nak pinjam kemano”. Bahwa ketika Terdakwa sedang berbaring bersama Korban, Korban kembali berkata “kayak mano sudah ado dak” dan Terdakwa menjawab “belum ado sabarlah dulu” setelah itu Terdakwa ke dapur untuk mengambil minum;

- Bahwa pada saat Terdakwa ke dapur tersebut, ia melihat ada sebilah parang lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya di pinggang dengan ditutupi baju dan setelah itu mengajak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan Maxim;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang yang telah dibawanya dari rumah orang tua Korban menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkannya ke leher Korban sebanyak dua kali dan ketika Korban membalikan badan lalu menyerang Terdakwa dan membuat senjata tajam yang dipegang Terdakwa terjatuh, kemudian Korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa membalasnya dengan menyerang Korban dengan kedua tangannya dan meninju badan serta muka Korban sampai Korban lemas dan terbaring di sebelah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dan mengambil senjata yang terjatuh lalu menusuk Korban di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian membalikan badan korban ke kiri dan kemudian menusuk punggung Korban sebelah kanan sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membiarkan Korban terbaring dan Terdakwa membersihkan badannya dari darah Korban dengan menggunakan kain lap dan setelah itu Terdakwa mengecek Korban dan ketika mengetahui korban sudah tidak bernyawa, Terdakwa mengambil karung warna hijau bekas paket dan memasukkan Korban ke dalam karung lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Pasir Putih meninggalkan korban di rumah orang tuanya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa membuka pintu lalu berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cubo la buang buntang tikus tu sudah bau masuk ke dalam rumah” lalu Terdakwa menjawab “iyalah nanti sore saya beresin sekalian buang sampah” lalu pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan diantar oleh bapak Terdakwa;

- Bahwa ketika magrib, Terdakwa datang kembali ke rumah orang tuanya dengan meminjam mobil Pick Up milik saksi Mulyadi dengan ditemani oleh saksi Amuk;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi Amuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan mayat Korban dari bawah meja rak TV dan saat itu saksi Amuk terkejut sambil berkata “apo ini kok bau nian” lalu Terdakwa berkata “agek la aku jelasin cepatlah bantu angkat naikin ke mobil agek keburu ado yang lihat atau ado yang balik” kemudian saksi Amuk bertanya “ini mayat yo” lalu Terdakwa menjawab “iyo cepetlah naikin dulu” kemudian saksi Amuk membantu Terdakwa menaikkan Korban ke dalam mobil grand max pick up dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah membersihkan bekas darah korban dengan dibantu saksi Amuk dengan menerangi tempat tersebut dengan lampu handphone;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi amuk pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa menuju ke arah Kebun Bohok dan karena ketika sampai di Kebun Bohok tidak ada tempat untuk membuang mayat Korban maka Terdakwa memutar mobil menuju ke Air Hitam ke arah Sei Gelam di daerah Tangkit dan kemudian membuat mayat korban ke parit dan menutup Korban dengan terpal warna biru;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena kesal dengan Korban yang mendesak Terdakwa mencari pinjaman uang untuk judi bermain slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban berupa parang yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm berwarna stainless silver bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung busa berwarna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggeser tubuh Korban dari posisi awal ke bawah rak TV bekas untuk menyembunyikan agar tidak ada yang melihat Korban ketika ada orang datang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim adakan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-235/JBI/12/2024 yaitu Terdakwa Muhammad Ramadhani Als Dani Bin M. Ropa Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa *persoon* yang diajukan dan diperiksa di persidangan adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan karenanya tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut bergantung pada unsur berikutnya yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, pembuat Undang-Undang menempatkan unsur "**dengan sengaja**" (*opzettelijk*) di depan



unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga hal itu mengandung makna bahwa unsur “direncanakan lebih dahulu” dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, diliputi oleh “opzet” atau “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (opzet) itu dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yaitu dalam suatu tindak pidana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yang artinya apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) artinya kesengajaan dalam tindak pidana ini hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kepustakaan hukum pidana, corak sengaja/opzet yang termuat dalam delik pembunuhan termasuk tingkatan “sengaja sebagai maksud” (*opzetelijk als oogmerk*), karena akibat delik adalah menjadi motif utama si pembuat, seperti dikemukakan oleh VOS yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MVT) sengaja (*opzet*) berarti “*willens* dan *wettens*” yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” dikenal 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan (*voorstelling theori*) dari Frank yang didukung oleh Liszt;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ahli tersebut pakar hukum pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan dalam *dolus* sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikendaki) dan *wittens* (disadari atau diketahui);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (voorstellings theori) dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada pendirian MVT dan pendapat pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan seseorang dikatakan melakukan perbuatan “dengan sengaja” apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah dalam suatu tindak pidana pembunuhan terdapat suatu rencana terlebih dahulu atau tidak, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diketahui dari adanya tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang. Bahwa waktu/tempo antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya tersebut merupakan waktu yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berpikir dengan tenang dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. Waktu/tempo tersebut tidak perlu terlalu sempit atau terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu/tempo tersebut si pelaku/Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang untuk melaksanakan niatnya untuk melakukan pembunuhan atau ia akan membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Korban di Lorong Merpati yang mana saat itu Korban sedang bersama dengan Rahmat lalu setelah bercerita dengan Korban, Korban mengajak Terdakwa ke rumah orang tuanya di Serai Serumpun, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dan pada sore harinya Korban meminta Terdakwa menjual motornya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual sepeda motor Korban di Lorong Jahit dengan harga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke rumah saksi Rahmat untuk mengambil sepeda motor milik mertuanya yang ditiptkan dan setelah itu pergi ke rumah orang tua Korban. Bahwa ketika bertemu dengan korban Terdakwa bertanya “duit ni kayak mano” dan dijawab oleh Korban “pegang la dulu” dan setelah itu Terdakwa bersama Korban langsung tidur;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa mengembalikan sepeda motor mertuanya dan pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB kembali lagi ke rumah orang tua Korban dan sesampainya di rumah Korban, Terdakwa duduk lalu mengobrol dengan Korban dan pada sore harinya Korban memesan narkoba jenis sabu kepada Rahmat dan kemudian setelah pesanan datang, Terdakwa, korban dan saksi Rahmat bersama-sama menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan sabu, Terdakwa duduk bermain judi online di handphonenya lalu sesudah magrib Rahmat pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Korban kembali bermain judi slot di handphone milik Korban lalu pada malam harinya Korban kembali memesan sabu;

Menimbang, bahwa setelah sabu-sabu yang dipesan datang, Terdakwa dan Korban kembali memakai sabu lalu kemudian melanjutkan bermain judi slot sampai subuh sampai saldo milik Korban habis dan pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Korban mulai cekcok mulut yang berawal ketika Korban berkata “cubo la kau cari pinjaman biak kito main lagi” lalu Terdakwa menjawab “kalau untuk sekarang aku dak ado” kemudian Korban berkata “cubo la kau cari, aku lah habis banyak jugo masak kau dak ado usaha” dan Terdakwa menjawab “kan kau yang mau jual motor samo yang ngajak aku tiduk di rumah kau” kemudian korban menjawab “kan kau coba usaha dulu cari pinjaman masak iyo dak biso parah nian” dan Terdakwa berkata “agekla aku pikir-pikir dulu nak pinjam kemano”. Bahwa ketika Terdakwa sedang berbaring bersama Korban, Korban kembali berkata “kayak mano sudah ado dak” dan Terdakwa menjawab “belum ado sabarlah dulu” dan setelah itu Terdakwa ke dapur untuk mengambil minum. Bahwa pada saat Terdakwa ke dapur tersebut, Terdakwa melihat ada sebilah parang maka Terdakwa mengambilnya lalu menyelipkannya di pinggang dengan ditutupi baju;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan Maxim dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menutup pintu dan kemudian Terdakwa mencabut parang yang telah dibawanya dari rumah orang tua Korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke leher Korban sebanyak dua kali lalu Korban membalikan badannya dan menyerang Terdakwa yang membuat parang yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Terdakwa jatuh, kemudian Korban mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa menyerang Korban dengan kedua tangannya dengan meninju badan dan muka Korban sampai Korban lemas dan terbaring di sebelah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa duduk dan mengambil parang yang terjatuh lalu menusuk Korban di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali kemudian membalikkan badan korban ke kiri dan kembali menusuk punggung Korban sebelah kanan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membiarkan Korban terbaring dan Terdakwa membersihkan badannya dari darah Korban dengan menggunakan kain lap dan setelah itu Terdakwa mengecek Korban dan ketika mengetahui korban sudah tidak bernyawa, Terdakwa mengambil karung warna hijau bekas paket dan memasukkan Korban ke dalam karung dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Pasir Putih meninggalkan korban di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa membuka pintu lalu berkata "cubo la buang bintang tikus tu sudah bau masuk ke dalam rumah" lalu Terdakwa menjawab "iyalah nanti sore saya beresin sekalian buang sampah" lalu pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan di antar oleh bapak Terdakwa dan ketika magrib, Terdakwa datang kembali ke rumah orang tuanya dengan meminjam mobil Pick Up milik saksi Mulyadi dengan ditemani oleh saksi Amuk;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saksi Amuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengeluarkan mayat Korban dari bawah meja rak TV dan saat itu saksi Amuk terkejut sambil berkata "apo ini kok bau nian" lalu Terdakwa berkata "agek la aku jelasin cepetlah bantu angkat naikin ke mobil agek keburu ado yang lihat atau ado yang balik" kemudian saksi Amuk bertanya "ini mayat yo" lalu Terdakwa menjawab "iyo cepetlah naikin dulu" kemudian saksi Amuk membantu Terdakwa menaikkan Korban ke dalam mobil grand max pick up dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah membersihkan bekas darah korban dengan dibantu saksi Amuk dengan menerangi tempat tersebut dengan lampu handphone;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Amuk pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa menuju ke arah Kebun Bohok dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketika sampai di Kebun Bohok tidak ada tempat untuk membuang mayat Korban maka Terdakwa memutar mobil menuju ke Air Hitam ke arah Sei Gelam di daerah Tangkit dan kemudian membuat mayat korban ke parit dan menutup Korban dengan terpal warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menghilangkan nyawa Korban karena kesal dengan Korban yang terus mendesak Terdakwa mencari pinjaman uang untuk bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggeser tubuh Korban dari posisi awal ke bawah rak TV bekas adalah untuk menyembunyikan agar tidak ada yang melihat Korban ketika ada orang datang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/10/VIII/2024/Rumkit tanggal 4 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Satria Perwira, Msi, SP FM, di dalam kesimpulan pemeriksaan terhadap diri korban menerangkan bahwa sebab kematian korban adalah karena kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh nadi sehingga perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah dapat membuktikan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, bertempat di Perum Alamanda Asri II, RT. 039, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Rian Virginia;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Rian Virginia, Selasa akan dipertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Rian Virginia tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, yang menjadi penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Rian Virginia adalah karena ia kesal merasa dengan korban setelah Korban terus mendesak Terdakwa mencari pinjaman uang untuk bermain judi slot dan juga membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena yang menjadi penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Rian Virginia adalah karena adanya rasa kesal Terdakwa terhadap korban, maka tentunya dari fakta

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian untuk mewujudkan kehendaknya tersebut telah terbukti pula di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang dipertimbangkan diatas dengan sadar sehingga oleh karenanya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya yang mengayunkan parang yang merupakan senjata tajam ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian meninju wajah korban hingga lemas lalu menusuk Korban di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali dan menusuk punggung Korban sebelah kanan sebanyak dua kali dapat menghilangkan nyawa korban dan karena itu maka kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut diatas juga terdapat unsur perencanaan terlebih dahulu, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Korban terus mendesak Terdakwa mencari pinjaman uang untuk bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pergi ke dapur dengan maksud untuk mengambil air minum dan kemudian Terdakwa melihat ada senjata tajam berupa parang lalu Terdakwa mengambilnya dan menyelipkannya di pinggangnya kemudian menutup dengan bajunya lalu mengajak korban ke rumah orang tuanya dan setelah berada di dalam rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya lalu mengayunkannya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian karena korban menyerang Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninju wajah korban hingga korban lemas dan setelah itu menusuk Korban di bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali dan menusuk punggung Korban sebelah kanan sebanyak dua kali maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan telah terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa yaitu sejak dari rumah orang tua korban sampai dengan di rumah orang tua Terdakwa, untuk berpikir dengan tenang apakah ia tetap akan melanjutkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban atau membatalkannya namun ternyata sesuai dengan pertimbangan diatas Terdakwa tetap melanjutkan dan mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa korban dengan cara sebagaimana dipertimbangkan diatas dan karena itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut anasir unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan maka semua unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan yang terbukti adalah dakwaan subsidair sesuai Pasal 338 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut diatas harus dikesampingkan, sedangkan mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang meringankan diri Terdakwa dengan alasan-alasannya bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa kooperatif dan tidak menutupi kejadian yang sebenarnya, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan, Terdakwa menyampaikan permintaan maaf secara pribadi dan telah disampaikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan uang kepada keluarga korban dan Terdakwa belum pernah dihukum, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) helai lap warna merah bermotif kembang;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat bersarung busa warna hitam;
- 1 (satu) helai celana Korban warna hitam;
- 1 (satu) helai baju Korban warna hitam;
- 1 (satu) gulung terpal warna biru;
- 5 (lima) lembar karung plastik warna putih;
- 2 (dua) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Oleh karena barang-barang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatannya dan barang-barang milik korban yang apabila dikembalikan kepada keluarga korban akan dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan dilakukan terhadap temannya yang telah dikenalnya sejak kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramadhani als Dani Bin M. Ropa Mustafa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai lap warna merah bermotif kembang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi yang panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat bersarung busa warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Korban warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju Korban warna hitam;
 - 1 (satu) gulung terpal warna biru;
 - 5 (lima) lembar karung plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Deny Firdaus, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Suwarjo, S.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)